

1520076-97.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: José Paulo Camargo Magano
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 11ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.
Trate-se de denúncia oferecida em face de MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA como incurso nas sanções impostas no art. 155, §4º, II, c.c. art. 14, II, ambos do CP.
Narra a denúncia que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
11ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1520076-97.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1520076-97.2022.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.
Trate-se de denúncia oferecida em face de MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA como incurso nas sanções impostas no art. 155, §4º, II, c.c. art. 14, II, ambos do CP.
Narra a denúncia que, no dia 31 de agosto de 2022, por volta das 06hrs10min, na Avenida Antônio De Souza Noschese, 2185, Jaguaré, nesta cidade e Comarca, Marcio Roberto de Oliveira, qualificado a fls. 15, tentou subtrair para si, mediante escalada, 01 carrinho enrolador de mangueira e 01 mangueira, pertencentes à vítima Leandro Baldi, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Pois bem.
Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado,

pulou o muro da casa da vítima, de aproximadamente 3 metros, e tentou subtrair o carrinho enrolador de mangueira, junto da referida mangueira (auto de exibição e apreensão de fls. 13).

Ocorre que a vítima, que dormia em seu quarto, ouviu barulhos estranhos no quintal de sua casa e viu o denunciado tentando subtrair o carrinho, momento em que ligou para o 190.

Ato contínuo, quando o denunciado pulava o muro de volta para sair do imóvel, foi surpreendido por policiais militares e, assim, tentou se evadir, mas foi impedido e preso em flagrante.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 51/54).

Em 16/09/2022, foi recebida a denúncia (fls.74/75).

Réu citado (fls.84).

Audiência. Defesa prévia apresentada em audiência. Manutenção da denúncia. Ausente o policial Alexandre. Desistência da oitiva pelo MP e pela Defensoria. Prova oral. Nos termos do art. 402, CPP, requerida a vinda do laudo do local pelo MP. Pedido de liberdade provisória do réu, formulado pela Defensoria Pública, com oposição do MP. Indeferido.

Laudo pericial do local (fls. 90/93).

Alegações finais do MP às fls. 97/101.

Alegações finais do réu às fls. 104/114.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls.3/5), no auto de exibição e apreensão (fls.13), no laudo pericial do local (fls. 90/93) e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos na fase investigativa foram confirmados pela prova processual.

A vítima, Leandro Baldo, em juízo, disse que acordou, ouvindo sua irmã dizer que tinha alguém dentro da sua casa. Ato contínuo, olharam pela janela e viram o réu pegando o carrinho que guarda a mangueira e, então, ligaram para a polícia. Ouviram ele andando no telhado, em seguida. O réu amarrou o carrinho com a mangueira num fio, que estava suspenso pelo poste, e tentou fugir pelo vizinho. Por fim, a polícia chegou e abordou o réu. Acrescentou que o réu teve que pular um muro de quase 3m de altura, para ingressar na sua casa.

O policial, Gerri Dener, em juízo, disse que receberam (ele e parceiro) ocorrência de furto pelo copom e foram ao local dos fatos. No local dos fatos, encontraram o réu tentando se evadir de uma residência, com um carrinho de mangueira pendurado pelo muro. Disse que a vítima confirmou que o réu estava no seu quintal e que estava tentando furtar a res. Acrescentou que o muro possui aproximadamente 3m de altura.

Noto que os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais são harmônicos e lógicos entre si, ratificando o dito na fase investigativa, não deixando margem para dúvidas quanto ao furto qualificado praticado pelo réu, na modalidade tentada. Por seu turno, o réu, Márcio Roberto, em juízo, disse que realmente escalou para entrar na residência, amarrou a mangueira no poste, mas que, não chegou a tirá-la da casa. Alegou que estava com balde para encher com água.

A autodefesa do réu é incrível e carece de lastro probatório, demonstrando-se dissociada da prova processual.

A uma que, inexistente previsão legal, tampouco se mostra usual a invasão de moradia de terceiros para coletar água, sem o consentimento do morador, e, a duas que, não houve apreensão de suposto balde, nem sequer houve menção, pela vítima, nem policiais, de sua existência no local.

Nesse sentido, não há que se falar em estado de necessidade, uma vez inverossímil a versão do réu.

Assim, comprovado que o réu, mediante escalada (laudo juntado), invadiu a residência da vítima, para subtrair o conjunto de mangueira. Ato contínuo, com a mangueira estendida pelo poste e em vias de fuga, foi surpreendido com a presença policial, não consumando o crime, por circunstância alheia à sua vontade.

Por fim, descabe o reconhecimento de crime bagatelar, ante o alto grau de reprovabilidade do comportamento do réu, tendo invadido a residência da vítima,

local que, cediço, deve ser preservado para o sossego e segurança do morador. Nessa esteira, não se pode olvidar da lição do E.STF, para a configuração da insignificância: devem estar conjugados 4 (quatro) requisitos objetivos, quais sejam, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de perigo social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.

De rigor a condenação.

Passo a dosar e a individualizar e a pena.

O crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II, CP) possui pena inicial de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na primeira fase, mirando a folha de antecedentes do réu, bem como a respectiva certidão, ante a existência de extenso maus antecedentes (0004282-48.2011.8.26.0050 - fls.25, 0005346-98.2008.8.26.0050 - fls.45, 0010183-70.2006.8.26.0050 - fls.45, 0057980-71.2008.8.26.0050 - fls.28 e 0057980-71.2008.8.26.0050 - fls.47), fixo a pena-base em 1/5 acima do mínimo legal: 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa

Na segunda fase, atento ainda aos documentos mencionados da fase anterior, verifico a presença da agravante por reincidência (1503446-97.2021.8.26.0228 - fls.23 e 0030009-96.2017.8.26.0050 - fls.27), e, por essa razão, agravo a pena em mais 1/6: 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, consoante o disposto no art. 14, CP, considerando o iter criminis percorrido, observo que, pese o réu estivesse em vias de fuga, ele sequer se afastou do local. Assim, reduzo a pena da metade: 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão e 7 dias-multa

Considerando o quantum de pena aplicada, bem como o perfil do réu, demonstrando ser pessoa voltada às práticas criminosas, fixo o regime de reclusão semiaberto.

Nesse mesmo diapasão, e, ainda, considerando que a soltura do réu traria desassossego à sociedade, indefiro o direito de resposta a eventual recurso, em liberdade.

Ante a reincidência em crime doloso, incabível a substituição da pena corporal nos termos do art. 44, II, CP.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA como incurso nas sanções impostas no art. 155, §4º, II, c.c. art. 14, II, ambos do CP, à pena de 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, e a 7 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.